

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2416/2535	นายอรรถพล โลหะเวช	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นางลำไย ชูทรัพย์หรือแช่อึ้ง	โจทก์
	นายยิ่ง แช่อึ้ง	จำเลย
	นายยิ่ง แช่อึ้ง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางลำไย ชูทรัพย์หรือแช่อึ้ง ผู้ร้องสอด	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยและผู้ร้องสอดยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยและผู้ร้องสอดฎีกาในข้อเท็จจริงอันต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยและผู้ร้องสอด

จำเลยและผู้ร้องสอดเห็นว่า ถึงแม้ในปัจจุบันจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีผลให้คดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง แต่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับหลังจากที่ได้ดำเนินคดีนี้ต่อศาลแล้วและขณะนี้ที่ดินพิพาท มี ราคา กว่า 300,000 บาท ดังนั้น คดีนี้จึงต้องบังคับตามกฎหมายที่ใช้ในขณะที่มีการพิจารณาคดี จะนำกฎหมายใหม่ ที่บัญญัติขึ้นภายหลังมาใช้บังคับเพื่อให้เกิดผลร้ายแก่จำเลย และผู้ร้องสอดมิได้ ทั้งปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องที่ว่าโจทก์ มิได้ดำเนินการฟ้องร้องภายใน 1 ปี นับแต่ผู้ร้องสอด ได้แย่งคัดค้าน จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยและผู้ร้องสอดไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 148)

ระหว่างพิจารณา นางลำไย ชูทรัพย์หรือแช่อึ้งยื่นคำร้องสอดว่า ที่ดินที่จำเลยปลูกบ้านอาศัยเป็นของผู้ร้องสอด

จำเลยไม่ยื่นคำให้การแก้คดีร้องสอด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยกับผู้ร้องรื้อถอนบ้านเลขที่ 104/1 หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ออกไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยกับบริวารเข้าเกี่ยวข้องต่อไป สำหรับคำขอโจทก์ว่า หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอน ให้โจทก์รื้อถอนเองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้น ไม่ชอบตามบัญญัติมาตรา 296 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชอบ ที่ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว คำขอส่วนนี้จึงให้ยก และให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 139)

จำเลยและผู้ร้องสอดจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ต้องถือเอาทุนทรัพย์ที่ดีไว้ในศาลชั้นต้นเป็นหลักจะดีทุนทรัพย์มาใหม่ในชั้นฎีกาหาได้ไม่และภายหลังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ใช้บังคับแล้ว ต้องพิจารณาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่จะใช้กฎหมายในขณะยื่นฟ้องไม่ได้ คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่ดีไว้ในศาลชั้นต้นไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามมิให้

ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยและผู้ร้องสอด ข้อ 2 ก. เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 2 ข. แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่สำหรับคดีนี้เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยและผู้ร้องสอดชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีใดจะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่ ต้องถือเอาทุนทรัพย์ที่ดีไว้ในศาลชั้นต้นเป็นหลักจะตีทุนทรัพย์มาใหม่ในชั้นฎีกาหาได้ไม่และภายหลังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ใช้บังคับแล้ว ต้องพิจารณาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่จะใช้กฎหมายในขณะยื่นฟ้องไม่ได้ คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่ดีไว้ในศาลชั้นต้นไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามมิให้ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยและผู้ร้องสอด ข้อ 2 ก. เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 2 ข. แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่สำหรับคดีนี้เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยและผู้ร้องสอดชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เรืองธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ